

0000016-31.2018.8.26.0322
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano
Comarca: Lins
Foro: Foro de Lins
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Anderson Leandro Trindade

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

ANDERSON LEANDRO TRINDADE, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2017, no período da tarde, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal
Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920
Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000016-31.2018.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0000016-31.2018.8.26.0322 - 2018/000026
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Anderson Leandro Trindade

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

ANDERSON LEANDRO TRINDADE, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2017, no período da tarde, na Rua Epitácio Pessoa, 320, nesta Cidade e Comarca de Lins, o acusado subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em um botijão de gás e um rodinho de alumínio, avaliados indiretamente no valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), conforme auto de avaliação de fl. 13, pertencentes a Maria Isabel Rodrigues Perini.

Segundo se apurou – segue a denúncia –, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado, aproveitando-se da ausência da vítima, adentrou a residência dela, localizada no endereço supramencionado, e, uma vez no interior do imóvel, subtraiu um botijão de gás e um rodinho de alumínio.

A vítima, ao retornar a sua casa, por volta das 14h, notou a ausência de tais objetos e acionou a Polícia Militar. Os Policiais, através das informações prestadas pelos vizinhos, que viram o agente carregando os objetos da vítima em direção a um ferro velho, e em posse de suas características físicas, desconfiados da autoria do furto, dirigiram-se à residência de Anderson.

Lá chegando, em contato com a esposa do acusado, lograram êxito em encontrar o botijão de gás pertencente à vítima, certo que o rodinho de alumínio já havia sido vendido.

A denúncia foi ofertada em 23/10/2018 (fls. 58/59) e recebida em 21/08/ 2019 (fls. 132/133).

O acusado foi citado/intimado (fl. 163) e apresentou resposta à acusação à fls. 169/171, por intermédio de Defensora Dativa.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 176/177), redesignada a fl. 183.

Em 16/09/2021, foi decretada a revelia do acusado, que se mudou de endereço sem comunicar ao Juízo (fl. 249).

As partes desistiram da oitiva de uma testemunha arrolada em comum, o que foi homologado (fl. 280).

Aberta a Audiência, foi ouvida uma testemunha comum. As partes insistiram na oitiva da vítima, sendo designada Audiência em continuação, com condução coercitiva (fls. 281/283).

Aberta a Audiência em continuação, foi ouvida a vítima. Encerrada a instrução e iniciados os debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da Ação, nos termos da denúncia, fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Sustentou que a vítima não presenciou os fatos e que a prova se resume, exclusivamente, no depoimento do Policial Militar, que não teria sido harmônico. Subsidiariamente, requereu a absolvição pelo princípio da insignificância, sustentando que, como o botijão de gás foi devolvido, o prejuízo da vítima se limitou a R\$ 20,00, referente ao rodinho (fls. 290/292).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, do auto de avaliação de fl. 13, bem como da prova oral colhida.

Desta última também decorre a autoria, conforme passo a destacar.

Em solo policial, a vítima Maria Isabel Rodrigues Perini disse que registrou boletim de ocorrência, visto que teve botijão de gás e um rodinho de alumínio furtados do interior de sua residência. Acionou a Polícia Militar, que conseguiu encontrar o botijão. Pelo que soube, o botijão teria sido vendido em um ferro velho, logo após o furto. O autor da subtração foi identificado, tratando-se de "timbinha", que, segundo os Policiais Militares, é pessoa já conhecida por ser autor de diversos furtos ocorridos em Lins. Somente foi recuperado o botijão de gás. O rodinho não foi localizado, tendo um prejuízo de R\$ 45,00 (fl. 18).

Em Juízo, a vítima Maria Isabel Rodrigues Perini disse que chegou em casa por volta de meio dia e foi esquentar o almoço. Tentou ligar o fogão e estranhou, pensando que o gás havia acabado. O botijão ficava do lado de fora, preso. Então, verificou que o botijão não estava mais no local. Perto de sua casa tem um bar, sendo que perguntou a respeito. Foi informada de que um rapaz e uma mulher tinham passado por ali, ele com um botijão de gás nas costas, ela com um rodinho. A Polícia foi chamada. O botijão foi encontrado por conta de informações recebidas em um ferro velho, que fica na esquina de baixo de sua casa. Lá foi dito que o acusado tinha ido tentar vender, mas que eles não compraram. Então passaram o endereço do rapaz para os Policiais, que era próximo dali. O acusado até já estava usando o botijão. A mulher do acusado dizia que o botijão era deles, mas, depois, acabaram devolvendo à declarante. Seu botijão tinha cor diferente, conseguiu identificá-lo. Ele foi encontrado na casa do acusado. Soube que, assim que os Policiais chegaram à casa do acusado, ele pulou o muro dos fundos para tentar fugir. O pessoal do bar conhece o acusado e o viu com o botijão. A declarante não o conhecia. Além do botijão, foi furtado também um rodinho grande de alumínio, sem uso, que não foi recuperado.

Ouvido apenas em Juízo, o Policial Militar Ricardo Felix dos Santos disse que foi noticiado, via COPOM, a respeito do furto. Foram passadas as características do furtador, sendo que algumas pessoas o tinham visto pulando de dentro da residência para fora e se direcionando até um bairro próximo. Logo, foram até à residência dele, que já era conhecido dos meios policiais, e ali lograram êxito em encontrar o botijão e outros pertences furtados da residência da vítima. Foram até um ferro velho, no Bairro Teisuke Kumassaka, mas não se recorda se encontraram objetos ali também ou se foram todos encontrados na casa do acusado. Quando chegaram à casa do acusado e o chamaram, ele fugiu pelos fundos. A esposa dele permaneceu na casa e disse que o marido tinha acabado de chegar com tais objetos. Foram recuperados o botijão e mais alguns outros itens, os quais não se lembra. O acusado era conhecido pela prática de delitos patrimoniais.

O acusado Anderson Leandro Trindade não foi localizado para prestar declarações ou ser interrogado na fase policial (fls. 30, 38 e 40).

O acusado Anderson Leandro Trindade não foi interrogado em Juízo, por haver se tornado revel.

Expostos os elementos reunidos nos autos, passo a analisar e destacar o mais relevante.

Não há nenhuma dúvida de que o acusado Anderson Leandro foi o autor do furto descrito na denúncia.

Embora ele não tenha dado sua versão sobre os fatos, o conjunto probatório é seguro quanto à materialidade e autoria delitivas.

A vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou que, ao chegar em sua casa, percebeu que o botijão de gás que estava instalado em seu fogão havia sido subtraído. Disse que populares viram o acusado carregando um botijão de gás e o rodinho em direção a um ferro velho e passaram o endereço dele à Polícia; que os Policiais foram até à casa do acusado e ele já estava usando o botijão em seu fogão; que ele fugiu pelos fundos, mas que os Policiais recuperaram o botijão, o qual reconheceu, por causa de sua cor diferente.

O Policial Ricardo confirmou que, em contato com vizinhos da casa da vítima, recebeu informações de que eles haviam visto o acusado saindo do local dos fatos com um botijão de gás e outros objetos. Disse que Anderson já era conhecido dos meios policiais; que foram até à casa dele e localizaram o botijão de gás, recuperando-o e o devolvendo à vítima.

Ainda, o Policial destacou que, apesar de Anderson ter fugido ao vê-los chegando à casa dele, a esposa dele estava na casa e confirmou que ele tinha chegado fazia pouco tempo com aquele botijão de gás.

Assim, não há dúvida nenhuma de que foi o acusado o autor do furto, tanto pelos relatos da vítima e do Policial, quanto pelo próprio encontro do botijão de gás da vítima na casa dele (acusado).

Destaco que a prova dos Autos não se resume à palavra do Policial, como sustentado pela Defesa. Apesar de a vítima não ter presenciado o furto, teve a informação de vizinhos, que conheciam o acusado, de que o tinham visto carregando o botijão e o rodinho nas proximidades de sua casa. E, por fim, ao menos o botijão de gás foi encontrado na casa do acusado, que, em vez de apresentar alguma justificativa, empreendeu fuga ao ver os Policiais.

Assim, fica afastada a alegação defensiva de insuficiência de provas.

E não é caso de aplicação do princípio da insignificância, como pretendido pela Defesa. Primeiro, porque o valor da res não é ínfimo (R\$ 115,00, conforme auto de fl. 13). E, depois, porque o acusado ostenta antecedentes por crimes patrimoniais (como se verá abaixo), o que demonstra que o ocorrido não foi um fato isolado em sua vida.

Saliento que o fato de a vítima ter recuperado o botijão de gás não autoriza a aplicação do aludido princípio (o que pleiteava a Defesa). Deve se ter em mente que o acusado não devolveu o botijão de gás voluntariamente à vítima, mas, sim, o bem foi encontrado sob sua guarda (em sua casa) e apreendido. Assim, a conduta do acusado é reprovável, não se verificando insignificância no ocorrido.

Assim sendo, afasto também a tese defensiva sob apreço.

Também não é possível a aplicação do chamado “furto privilegiado”, uma vez que não se trata de agente primário.

Comprovadas, de maneira segura, a autoria e a materialidade delitiva, e afastadas as teses defensivas, a condenação do acusado, nos termos da denúncia, é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos

demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (pena-base com 1/3 de exasperação, tendo em vista as seguintes condenações: Processos 0001950-65.2010, 0002289-24.2010 e 0002303-08.2010, todos da Comarca de Getulina - fls. 256, 257 e 257/258; Processos 0002253-14.2013, 0004692-08.2007 e 0017327-26.2004, todos da 2.ª Vara Criminal de Lins - fls. 260, 261/262 e 267/269; e Processos 0002772-62.2008 e 0007384-14.2006, ambos desta 1.ª Vara Criminal de Lins - fls. 261 e 264/265). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo 0001154-19.2007, desta 1.ª Vara Criminal de Lins - fl. 259), a pena será acrescida de 1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena para consideração.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

O acusado ostenta condenações por delito patrimonial, sendo, inclusive, reincidente na prática do delito. Desse modo, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a concessão do sursis. Pelo mesmo motivo, o regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar ANDERSON LEANDRO TRINDADE, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Fixo o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal.

Caberá ao acusado, ainda, pagar a taxa judiciária em valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme o que dispõem os artigos 804 do Código de Processo Penal e 4º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita.

O acusado poderá recorrer em liberdade, condição na qual respondeu ao presente processo.

Transitada esta em julgado, expeçam-se Guia de Recolhimento e Mandado de Prisão na forma ditada pelo Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a ser editado sobre o tema.

Fixo os honorários à Defensora nomeada (fl. 166) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Expeça-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 11 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA